

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יואב סגלוביץ'
אלעזר שטרן
רון כץ
קארין אלהרר
רם בן ברק

פ/3629/25

הצעת חוק שירותי אבטחה, התשפ"ג–2023

פרק א': הגדרות

- מטרה 1. מטרת חוק זה לאסדר את תחום שירותי האבטחה הניתנים בישראל, באופן שיתרום לשלום הציבור ולביטחונו.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אבטחה" – ביצוע פעולות להגנת אדם, רכוש או מקום, לפי הסמכה או הרשאה מכוח חוק המנוי בתוספת הראשונה, ולרבות שמירה;
- "אבטחה חמושה" – אבטחה המבוצעת תוך החזקה או נשיאה של כלי ירייה;
- "ארגון שירותי אבטחה" – תיווך לשם התקשרות בעסקת שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה;
- "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז–1977;¹
- "חוק העסקת עובדים" – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996;²
- "חוק חוקרים פרטיים" – חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב–1972;³
- "חוק כלי היריה" – חוק כלי היריה, התש"ט–1949;⁴
- "מאבטח" – אדם שהוסמך על פי חוק שבתוספת הראשונה לעסוק באבטחה;

¹ ס"ח תשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח תשנ"ו, עמ' 201.

³ ס"ח תשל"ב, עמ' 90.

⁴ ס"ח תש"ט, עמ' 143.

"מארגן שירותי אבטחה" – מי שניתן לו רישיון לפי סעיף 8 ;

"מנהל מערך הרישוי" – ראש האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה, דמויי כלי ירייה ושירותי אבטחה במשרד לביטחון הפנים ;

"מנהל משרד הבריאות" – כהגדרתו בחוק כלי היריה ;

"מנהל תחום אבטחה והדרכה" – מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני או מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי, לפי העניין ;

"מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני" – מי שניתן לו רישיון לפי סעיף 20 ;

"מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי" – מי שניתן לו רישיון לפי סעיף 21 ;

"מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה :

(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון ;

(2) צבא ההגנה לישראל ;

(3) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ;

(4) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק הסדרת ביטחון, שאינם יחידות כאמור בסעיף קטן (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר ;

(5) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים ;

"מפקח" – אדם שנתמנה על ידי השר, במינוי שפורסם ברשומות, להיות מפקח לצורך חוק זה ; מינוי כזה יכול להיות כללי או מסווג ;

"ניהול תחום אבטחה והדרכה" – אחריות לביצוע כלל הפעולות הנדרשות לניהול תחום האבטחה בספק שירותי אבטחה, ובכלל זה קביעת נהלים, פיקוח, בקרה והדרכה בכל הנוגע לתחום כאמור ;

"סניף" – שלוחה של ספק שירותי אבטחה אשר מאוחסנים בה כלי ירייה ;

"ספק שירותי אבטחה" – ספק שירותי אבטחה לא חמושה או ספק שירותי אבטחה חמושה, לפי העניין ;

"ספק שירותי אבטחה לא חמושה" – מי שניתן לו רישיון לפי סעיף 11 ;

"קצין משטרה בכיר" – כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971⁵, או מי מטעמו ;

⁵ דיני מדינת ישראל תשל"א, עמ' 390.

"השר" – השר לביטחון לאומי.

פרק ב': מנהל מערך הרישוי והרשות המוסמכת

סימן א': מנהל מערך הרישוי ותפקידיו

מנהל מערך הרישוי 3. (א) במילוי תפקידיו וחובותיו לפי חוק זה יהיה בעל רישיון נתון לפיקוחו של מנהל מערך הרישוי;

(ב) לשם פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), רשאי מנהל מערך הרישוי לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו של בעל רישיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, לעניין האבטחה ושירותי האבטחה הניתנים, המאורגנים או המסופקים על ידו, לפי העניין, והכול כדי להבטיח את מטרותיו של חוק זה.

סימן ב': הרשות המוסמכת ותפקידה

הרשות המוסמכת 4. (א) השר ימנה עובד מדינה שיהיה הרשות המוסמכת לעניין רישוי אבטחה לפי חוק זה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

(ב) תפקידי הרשות המוסמכת יהיו אלה:

- (1) לתת רישיון לפי חוק זה, לבטל או להתלות רישיון שניתן כאמור או לקבוע תנאים הנדרשים לתיקון ליקויים, והכל לפי פרק זה;
- (2) לנהל מרשם שייכללו בו פרטי מידע לפי סעיף 5.

ניהול מרשמים 5. (א) הרשות המוסמכת תנהל מרשם של בעלי רישיונות לפי חוק זה.

(ב) במרשם כאמור בסעיף קטן (א) יכלול מנהל מערך הרישוי, בין השאר, פרטים אלה:

- (1) שמו המלא ומספר מזהה של בעל הרישיון, סוג הרישיון שבידו, ותקופת תוקפו אם נקבעה;
- (2) בעלי רישיון שרישיונם הותלה בהתאם להוראות סעיף 30, לפי העניין.
- (3) צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, שניתנו לגבי ספק שירותי אבטחה, כל עוד הם עומדים בתוקפם.

(ג) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים, בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע.

דרישת מידע 6. מנהל מערך הרישוי רשאי לדרוש מבעל רישיון לפי חוק זה, למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה, כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויותיו לפי חוק זה, או כדי להקל את ביצוען.

פרק ג': חובת רישוי ותנאים לקבלת רישיון

סימן א': ספק שירותי אבטחה וספק שירותי אבטחה חמושה

7. חובת רישוי ספק שירותי אבטחה (א) לא יספק אדם שירותי אבטחה לא חמושה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן בידו רישיון שניתן לו לפי סעיף 11, ובהתאם לתנאי הרישיון.
- (ב) לא יספק אדם שירותי אבטחה חמושה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן בידו רישיון שניתן לו לפי סעיף 12 ובהתאם לתנאי הרישיון.
8. סייגים לחובת הרישוי חובת הרישוי לפי סעיף 7 לא תחול על אלה:

- (1) גוף המנוי בהגדרה "מערכת הביטחון", המספק שירותי אבטחה לעצמו באמצעות עובדיו;
- (2) רשות מקומית שהשר לביטחון לאומי נתן לגביה צו שמירה לפי סעיף 2(ג) לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961⁶, המספקת לעצמה באמצעות תושביה שירותי אבטחה בהתאם לחוק האמור;
- (3) גוף שקיבל אישור כאמור בסעיף 9.

9. אישור הרשות המוסמכת לאספקת שירותי אבטחה שלא באמצעות ספק שירותי אבטחה

- (א) על אף האמור בסעיף 7, הרשות המוסמכת, לאחר התייעצות עם חטיבת האבטחה והרישוי במשטרת ישראל, ולעניין גוף ציבורי כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון, לאחר התייעצות עם הקצין המוסמך לעניין פעולות אבטחה פיזית כהגדרתו בחוק האמור, רשאית לאשר לגוף מהגופים המנויים להלן לספק לעצמו שירותי אבטחה באמצעות עובדיו:

- (1) גוף ציבורי כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון;
- (2) רשות מקומית, במסגרת סמכויותיה להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה לפי סעיף 249(33) לפקודת העיריות [נוסח חדש]⁷;
- (3) מפעל ראוי כמשמעותו בסעיף 10 לחוק כלי היריה;
- (4) גוף המבקש לספק שירותי שמירה.

- (ב) גוף שניתן לו אישור לפי סעיף קטן (א) לא ייחשב ספק שירותי אבטחה לעניין חוק זה.

⁶ ס"ח תשכ"א, עמ' 169.
⁷ דיני מדינת ישראל, עמ' 197.

(ג) אישור לפי סעיף זה יינתן על ידי הרשות המוסמכת בכתב, לאחר ששקלה את סוג שירותי האבטחה שהגוף מבקש לספק לעצמו, היקפם, בעלי תפקידים הנדרשים לאספקת שירותים כאמור, כשירותם והכשרתם ;

(ד) הרשות המוסמכת רשאית, לאחר התייעצות עם חטיבת האבטחה והרישוי במשטרת ישראל, ולעניין גוף ציבורי כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון, לאחר התייעצות עם הקצין המוסמך לעניין פעולות אבטחה פיזית, כהגדרתו בחוק האמור, לבטל אישור שנתנה לפי סעיף זה, לאחר שנתנה לגוף בעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצאה כי נתקיים האמור בסעיף 14(א), בשינויים המחויבים, או כי אירע אירוע המסכן את שלום הציבור ; על ביטול אישור לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 30, למעט 30(א)(4)-(ה), בשינויים המחויבים.

עיסוק נוסף 10. (א) ספק שירותי אבטחה לא יעסוק בכל עיסוק נוסף שאינו אספקת שירותי אבטחה (בסעיף זה – עיסוק נוסף), אלא בהתקיים התנאים שלהלן במצטבר :

(1) ספק שירותי האבטחה דיווח על כך לרשות המוסמכת בהתאם לסעיף 36 ;

(2) ספק שירותי האבטחה מקיים הפרדה חשבונאית בין העיסוק באספקת שירותי אבטחה לבין כל עיסוק נוסף שלו, לרבות באמצעות קיום מערך רישום נפרד של הכנסות והוצאות או דוחות כספיים נפרדים ;

(3) מי שמועסק על ידי ספק שירותי אבטחה בתחום אספקת שירותי האבטחה, לא יועסק על ידו, בעת ביצוע פעולות האבטחה, גם בתחום העיסוק הנוסף.

תנאים למתן רישיון 11. הרשות המוסמכת תעניק רישיון אספקת שירותי אבטחה לא חמושה למבקש אספקת שירותי אבטחה לא חמושה שמתקיימים לגביו כל אלה :

(1) לעניין מבקש רישיון שהוא יחיד – הוא בגיר, אזרח ישראלי או תושב קבע, או תושב ארעי חמש שנים לפחות ;

(2) לעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – הוא התאגד ונרשם בישראל ולא מתקיים לגביו אחד מאלה :

(א) החליט על פירוקו מרצון ;

(ב) בית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו ;

(ג) מתנהלים לגבי הליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.⁸

(3) המבקש ביטח את עצמו ואת המועסקים על ידו אצל מבטח לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו או של המועסקים על ידו כאמור; השר, בהתייעצות עם המפקח, יקבע הוראות לעניין ביטוח, לרבות סכומי הביטוח המזעריים ופרטי הביטוח, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של שירותי אבטחה; לעניין זה, "מבטח" ו"מפקח" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981⁹;

(4) המבקש מעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני;

(5) קצין משטרה בכיר אישר כי אין מניעה לתת למבקש רישיון ספק שירותי אבטחה לא חמושה, בהתאם לסעיף 11.

תנאים למתן רישיון 12. הרשות המוסמכת תעניק רישיון אספקת שירותי אבטחה חמושה למבקש שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף 11, ובלבד שהוא מעסיק בעל רישיון מיוחד כמשמעותו בסעיף 10(א) לחוק כלי היריה.

13. (א) ספק שירותי אבטחה, לרבות נושא המשרה בו כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999¹⁰, יישא באחריות לניהול שירותי האבטחה בהתאם להוראות חוק זה והנחיות הרשות המוסמכת.

(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), ספק שירותי אבטחה חמושה יישא באחריות לניהול מאגר כלי היריה, לרבות אחסונם, שינועם, מיגונם ותקינותם; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של בעל רישיון מיוחד לפי סעיף 10(א) לחוק כלי היריה, ומאחריותו של מנהל תחום אבטחה והדרכה לפי חוק זה.

14. העסקת מאבטחים בספק שירותי אבטחה חמושה לא יעסיק אדם כמאבטח אלא אם יש בידי אדם כאמור תעודת הרשאה שנתן בעל הרישיון המיוחד לפי חוק כלי היריה.

15. סירוב למתן רישיון ספק שירותי אבטחה על אף האמור בסעיפים 11 ו-12, הרשות המוסמכת, לאחר שנתנה למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאית לסרב לתת רישיון ספק שירותי אבטחה למבקש העומד בתנאים למתן רישיון כאמור, אם מצאה כי קיימות נסיבות שבשלן אין לתת למבקש רישיון, ובכלל זה מטעמים הנוגעים למהימנותו.

⁸ ס"ח תשע"ח, עמ' 310.

⁹ ס"ח תשע"ז, עמ' 1098.

¹⁰ ס"ח תשנ"ט, עמ' 189.

- הגבלות לעניין עיסוק נוסף של מנהל תחום אבטחה והגדרה ארגונית בספק שירותי אבטחה
16. ספק שירותי אבטחה לא יעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגונית בתפקיד נוסף, אלא אם ניתן לכך אישור מאת הרשות המוסמכת; הרשות המוסמכת רשאית, לבקשת הספק האמור, לאשר למנהל תחום אבטחה והדרכה ארגונית לעסוק בתפקיד נוסף בספק שירותי האבטחה אם סברה כי אין בעיסוק המבוקש הנוסף כדי לפגוע בתפקידו כמנהל תחום אבטחה והדרכה ארגונית, ורשאית היא להתנות אישור כאמור בתנאים.
17. (א) ספק שירותי אבטחה לא יספק שירותי אבטחה אלא אם מועסק על ידו מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגונית.
- אספקת שירותי אבטחה באמצעות סניפים

(ב) ספק שירותי אבטחה לא יספק שירותי אבטחה חמושה באמצעות סניף שלו אלא אם כן מועסק על ידו באותו סניף מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי; הרשות המוסמכת רשאית לפטור ספק שירותי אבטחה חמושה מסוים מהחובה להעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי, בשים לב, בין השאר, לסוג האבטחה המסופקת על ידו, היקף פעילותו, הפריסה הגיאוגרפית של פעילותו וכמות כלי הירייה המנוהלים על ידו.

סימן ב': מנהל תחום אבטחה והדרכה

18. חובת רישוי מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגונית וסניפי
- לא יעסוק אדם בניהול תחום אבטחה והדרכה בספק שירותי אבטחה או בסניף של ספק שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן יש בידו רישיון ניהול תחום אבטחה והדרכה ארגונית או סניפי, לפי העניין, שניתן לו לפי סימן זה ובהתאם לתנאי הרישיון.
19. תנאים למתן רישיון
- הרשות המוסמכת תעניק רישיון ניהול תחום אבטחה והדרכה ארגונית למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:
- ניהול תחום אבטחה והדרכה ארגונית

(1) מלאו לו 21 שנה;

(2) הוא אזרח ישראל או תושב קבע, או תושב ארעי 5 שנים לפחות;

(3) הוא סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949¹¹, או המציא אישור ממושרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך;

¹¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 287.

(4) הוא סיים קורס פיקודי בצבא ההגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות הביטחון הכללי, בשירות בתי הסוהר או ביחידה הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, או שהוא בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בעיסוק בתחום ניהול הביטחון או האבטחה, המכשיר אותו לדעת הרשות המוסמכת, בהתייעצות עם חטיבת האבטחה והרישוי במשטרת ישראל, לשמש כמנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני;

(5) עמד בהצלחה במסלול הכשרה מקצועית לממונה ביטחון כמשמעותו בסעיף 5 לחוק להסדרת הביטחון; ואולם, הרשות המוסמכת, בהתייעצות עם חטיבת האבטחה והרישוי במשטרת ישראל, רשאית לפטור את המבקש ממילוי התנאי לפי פסקה זו, כולו או חלקו, בהתחשב בהכשרותיו הקודמות;

(6) הוא קיבל הכשרה בתחום ניהול שירותי האבטחה מטעם הרשות המוסמכת; הכשרה כאמור תיקבע על ידי מנהל מערך הרישוי בהתייעצות עם חטיבת האבטחה והרישוי במשטרת ישראל;

(7) הוא שולט בשפה העברית, ברמה המאפשרת לו לבצע תשאול, הבנת הוראות, מתן הנחיות וניהול רישום כנדרש;

(8) קצין משטרה בכיר אישר כי אין מניעה לתת רישיון כאמור, בהתאם לסעיף 11;

(9) מנהל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו אישר שאין בידו מידע בנוגע למועמד כאמור בסעיפים 11א או 11ב לחוק כלי היריה, אשר בשלו היה ממליץ שלא לתת רישיון לנשיאת כלי ירייה לאותו מועמד;

(10) הוא צרף לבקשה לרישיון הצהרת בריאות חתומה על ידו בנוסח המצורף בתוספת השלישית, ואם נדרש לכך על ידי הרשות המוסמכת גם אישור רופא; השר רשאי לקבוע תקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות, בעניין הצהרת הבריאות ואישור רופא לפי פסקה זו;

(11) הוא בעל ניסיון בתחום הביטחון או האבטחה, המכשיר אותו לשמש כמנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני, לדעת קצין משטרה בכיר אשר הוסמך לכך על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל.

תנאים למתן רישיון 20. הרשות המוסמכת תעניק רישיון ניהול תחום אבטחה והדרכה סניפי, למבקש שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף 19(1) עד 10(1), בשינויים המחויבים.

מילוי מקום ומינוי 21.
זמני של מנהל תחום
אבטחה והדרכה
ארגוני

(א) מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי יהיה ממלא מקום מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני בספק שירותי אבטחה לא חמושה, ואם היה לספק שירותי האבטחה יותר מסניף אחד – יקבע המנהל הכללי של ספק שירותי האבטחה את ממלא המקום כאמור מבין מנהלי תחום האבטחה וההדרכה הסניפים; בעל הרישיון המיוחד או ממלא מקומו, יהיה ממלא מקומו של מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני בספק שירותי אבטחה חמושה; לעניין ספק שירותי אבטחה חמושה שאינו מפעיל סניפים, בעל הרישיון המיוחד, כמשמעותו בסעיף 10(א) לחוק כלי הירייה, או ממלא מקומו לפי סעיף 10(ג) לחוק האמור, לפי העניין, יהיה ממלא מקומו של מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני.

(ב) חדל ספק שירותי אבטחה להעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני, רשאית הרשות המוסמכת, לבקשת ספק שירותי האבטחה, לאשר, על אף האמור בסעיפים 14 ו-16, כי מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי בספק שירותי אבטחה לא חמושה או בעל רישיון מיוחד בספק שירותי אבטחה חמושה, לפי העניין, יכהן כמנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני עד למינוי מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני, והכל בתנאים ולתקופה שתקבע; בעבירה הפלילית – "סיפק שירותי אבטחה מבלי שמועסק אצלו מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני וללא אישור הרשות המוסמכת למילוי מקומו, בניגוד להוראות לפי סעיף 18.

מילוי מקום מנהל 22.
תחום אבטחה
והדרכה סניפי
בספק שירותי
אבטחה

(א) בעל הרישיון או ממלא מקומו יהיה ממלא מקומו של מנהל תחום האבטחה וההדרכה סניפי.

(ב) חדל ספק שירותי האבטחה להעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי, רשאית הרשות המוסמכת, לבקשת ספק שירותי האבטחה, לאשר, על אף האמור בסעיפים 14 ו-16, כי מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי אחר בספק שירותי אבטחה לא חמושה או בעל רישיון מיוחד בספק שירותי אבטחה חמושה, יכהן כמנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי עד למינוי מנהל תחום אבטחה והדרכה סניפי, והכל בתנאים ולתקופה שתקבע.

סימן ג': שומר

תנאים למתן רישיון 23.
לשומר ועיסוק
כשומר במסגרת
חברת אבטחה

(א) לא יעסוק אדם בשמירה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא במסגרת חברת אבטחה מורשה ואם יש בידו הרשאה לכך שניתנה לו על ידי מנהל תחום אבטחה והדרכה בספק שירותי האבטחה, ואם מדובר בגוף ציבורי, אם קיבל אישור לפי סעיף 9(א)(4).

(ב) ספק שירותי אבטחה וגוף המנוי בסעיף 9(א)(4) לא יעסיקו אדם כשומר אלא אם יש בידו הרשאה לפי סעיפים 11 ו-12 לחוק.

(ג) מנהל תחום אבטחה והדרכה ייתן הרשאה לאדם המבקש לעסוק במתן שירותי שמירה כאמור בסעיף קטן (א), שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) מלאו לו שמונה עשרה שנה;

(2) הוא אזרח ישראל או תושב 5 שנים לפחות;

(3) משטרת ישראל קבעה כי אין מניעה למתן רישיון לשומר מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו לפי סעיף 11.

סימן ד': מארגן שירותי אבטחה

תנאים למתן רישיון 24. (א) לא יעסוק אדם בתיווך לשם התקשרות בעסקה למתן שירותי אבטחה, למארגן שירותי אבטחה או שלא בתמורה, אלא אם כן הוא בעל רישיון מארגן שירותי אבטחה בהתאם להוראות חוק זה;

(ב) הרשות המוסמכת תיתן רישיון למבקש לארגן שירותי אבטחה כאמור בסעיף קטן (א), שמתקיימים לגביו כל אלה, לפי העניין:

(1) מלאו לו שמונה עשרה שנה;

(2) הוא אזרח ישראל או תושב חמש שנים לפחות;

(3) משטרת ישראל קבעה כי אין מניעה למתן רישיון למארגן שירותי אבטחה מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו לפי סעיף 11;

(ג) חברת אבטחה לא תעסיק מארגן שירותי אבטחה אלא אם כן יש בידו רישיון בהתאם להוראת סעיף קטן (א).

סימן ה': מאבטח

עיסוק כמאבטח 25. (א) לא יעסוק אדם באבטחה שאינה שמירה, בתמורה או שלא בתמורה, במסגרת ספק שירותי אבטחה אלא בהתקיים שני אלה:

(1) הוא בעל הסמכה לעסוק באבטחה כאמור, על פי חוק שבתוספת הראשונה;

(2) לעניין עיסוק באבטחה כאמור בגוף שאינו גוף פטור מרישוי, הוא מועסק על ידי ספק שירותי אבטחה; לעניין זה, "גוף פטור מרישוי" – גוף מהגופים המנויים בסעיף 8.

(ב) ספק שירותי אבטחה לא יעסיק אדם כמאבטח אלא אם יש בידי אדם כאמור תעודת הסמכה על פי חוק שבתוספת הראשונה.

(ג) לא יציג עצמו אדם כמאבטח, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות באמצעות התנהגות, לבוש, החזקת תעודה או ענידת סמל, אלא אם יש בידו הסמכה לכך לפי חוק שבתוספת הראשונה.

סימן ו' – הליך הרישוי

קבלת אישור קצין 26. (א) קיבלה הרשות המוסמכת בקשה לרישיון לפי חוק זה, תעביר את פרטי הבקשה לקצין משטרה בכיר שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה.

(ב) קצין משטרה בכיר יקבע, לאחר ששקל את המידע המצוי בידי משטרת ישראל הנוגע למתן הרישיון, לרבות מידע בדבר עברו הפלילי של מבקש הרישיון, בעלי השליטה בחברת האבטחה או בעל רישיון מיוחד לפי סעיף 10ג לחוק כלי היריה או ממלא מקומו, לפי העניין, על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחונו – אחד מאלה:

(1) אין מניעה למתן רישיון כאמור מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו;

(2) קיימת מניעה למתן רישיון כאמור מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו.

(ג) קצין משטרה בכיר רשאי לקבוע כאמור בסעיף קטן (ב) גם מיוזמתו תוך תקופת תוקפו של הרישיון בהתבסס על מידע שהגיע לידו לאחר שניתן רישיון למבקש;

(ד) לעניין סעיף זה –

"בעל שליטה" – "בעל שליטה", "בעל מניה מהותי" ו"בעל עניין", כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט–1999;

"מתן רישיון" – לרבות חידוש רישיון.

אישור משרד 27. (א) קיבלה הרשות המוסמכת בקשה למתן רישיון לפי סעיף 20 למנהל תחום אבטחה והדרכה, תעביר למנהל משרד הבריאות או למי שהוסמך על ידו לכך את פרטי מבקש הרישיון לאשר שאין בידו מידע בנוגע למועמד כאמור בסעיפים 11א או 11ב לחוק כלי היריה, אשר בשלו היה ממליץ שלא לתת רישיון לנשיאת כלי ירייה לאותו מועמד;

(ב) הרשות המוסמכת רשאית להעביר למנהל משרד הבריאות פרטים כאמור בסעיף קטן (א), גם בקשר לרישיון שכבר ניתן, אם הגיע לידיה מידע חדש, לאחר מתן הרישיון.

(ג) מנהל משרד הבריאות רשאי לתקן המלצתו מיוזמתו תוך תקופת תוקפו של הרישיון בהתבסס על מידע שהגיע לידו.

(ד) לעניין פרטים שנמסרו למנהל משרד הבריאות לפי הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 11ב(ב) לחוק כלי היריה ;
(ה) בסעיף זה –

"ספק שירותי אבטחה" – לרבות סניף של ספק שירותי אבטחה.

28. התייעצות עם שר הבריאות לעניין רישיון ניהול תחום אבטחה והדרכה

השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע נהלים בתקנות לעניין רישיון אבטחה והדרכה.

29. תקופת הרישיון וחידושו

(א) תקפו של רישיון לפי חוק זה יהיה ל-3 שנים, וניתן לחדשו לתקופות נוספות של שלוש שנים בכל פעם. הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישיון לפי חוק זה לתקופה קצרה יותר למבקש רישיון לראשונה.

(ב) המבקש לחדש רישיון שניתן לפי חוק זה, יגיש לרשות המוסמכת, 60 ימים לפחות לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, בקשה לחידושו; הרשות המוסמכת רשאית להתיר הגשת בקשה לחידוש רישיון לאחר המועד האמור אם מצאה שיש טעמים המצדיקים זאת; הרישיון יחודש בהתקיים התנאים לפי חוק זה למתן רישיון ובתנאי הרישיון, לרבות תשלום אגרה.

(ג) על אף האמור בסעיף זה, הרשות המוסמכת רשאית, לאחר שנתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו, לחדש את הרישיון לתקופות קצרות מהתקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים

(ד) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש שמבקש רישיון יתייצב בפניה לשם בירור פרטי בקשתו, תנאי רישיונו ולגבי מי שמבקש חידוש רישיון – התנהלותו בתקופה בה עמד רישיונו בתוקף.

(ה) בסעיף זה –

"מבקש רישיון" – לרבות מבקש לחדש רישיון.

"מתן רישיון" – לרבות חידוש רישיון ;

30. סירוב לחדש רישיון, ביטול רישיון, הגבלתו או התלייתו

(א) הרשות המוסמכת רשאית, מנימוקים שיפורטו, לסרב לחדש רישיון, להתנות את חידוש הרישיון בתנאים, לבטל רישיון, להגבילו, או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה, והכול לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, בהתקיים לגביו כל אחד מאלה :

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי ;

(2) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן הרישיון ;

(3) בעל הרישיון הפר תנאי מתנאי הרישיון ;

(4) בעל הרישיון הפר הוראה מהוראות לפי חוק זה;

(5) בעל הרישיון הפר הוראת חיקוק אחר בקשר עם עיסוקו כמספק שירותי אבטחה;

(6) מתקיימת כנגד בעל הרישיון חקירה פלילית שבמסגרתה נאסף מידע שלו היה בידי הרשות המוסמכת בעת בקשת הרישיון, הייתה רשאית לדחות את הבקשה על סמך מידע זה.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הרשות המוסמכת רשאית לבטל רישיון שניתן לפי חוק זה אם הוגש נגד בעל הרישיון כתב אישום בשל ביצוע עבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת הרשות המוסמכת להחזיק ברישיון, עד למתן פסק דין סופי בעניין, והכול אם ראה שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבים זאת ולאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב.

(ג) היה לרשות המוסמכת יסוד סביר להניח כי מתקיימת לגבי בעל רישיון לפי חוק זה עילה מהעילות האמורות בסעיף קטן (א) או (ב), וסברה כי קיים צורך דחוף להתלות או להגביל את הרישיון לשם הגנה מידית על שלום הציבור, רשאית היא להתלות או להגביל את הרישיון לאלתר לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים, ובלבד שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, בהקדם האפשרי לאחר ההתליה או ההגבלה.

(ד) סברה הרשות המוסמכת כי הפגם כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לתיקון, רשאית היא להורות לבעל הרישיון לתקנו ורשאית היא להורות על אופן התיקון ועל המועד לתיקון, וכן רשאית היא להורות כי עד לביצוע התיקון לא יבצע בעל הרישיון פעולות אבטחה שעליהן תורה; חלפה התקופה שקבעה הרשות המוסמכת והפגם לא תוקן להנחת דעתה, רשאית היא, לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).

(ה) בוטל רישיון לפי שניתן לחברה לפי סעיף 30, למנהל תחום אבטחה והדרכה או למארגן שירותי אבטחה, בנסיבות שעולות כדי חומרה מיוחדת, רשאית הרשות המוסמכת רשאית לסרב לבקשה לרישיון לפי חוק זה שהוגשה בטרם חלפו שנתיים ממועד ביטול הרישיון כאמור, אלא אם כן סברה כי קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים מתן רישיון לאותו אדם או חברה בטרם חלפה התקופה האמורה.

(ו) ניתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לפי סעיף זה בכתב, רשאית הרשות המוסמכת, לפי בקשת בעל הרישיון או מיוזמתה, להזמין להשמיע את טענותיו לפנייה בעל פה.

(ז) פנה הגורם המאשר לרשות המוסמכת בבקשה כי רישיון שניתן לה לפי חוק זה יבוטל, תפעל הרשות המוסמכת לקיום ההליכים הנדרשים לביטול הרישיון ותעדכן את הגורם המאשר בדבר התקדמות ההליך בתוך 30 ימים ממועד פנייתו אליה או במועד קצר יותר אם יש דחיפות מיוחדת; אם ניתן לגבי חברת האבטחה צו הפסקה מינהלי כאמור בסעיף 43, תעדכן בתוך 14 ימים ממועד הפנייה כאמור.

(ח) בוטל רישיון לפי סעיף 30, תשלח הרשות המוסמכת בתוך שבעה ימים ממועד ההחלטה על הביטול, הודעה כתובה ומנומקת על כך לבעל הרישיון וכן תשלח הודעה לגורם המאשר; ביטול הרישיון ייכנס לתוקפו בתום 30 ימים מיום משלוח ההודעה כאמור.

(ט) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 43 ו-46 לעניין צו הפסקה מינהלי וצו הפסקה שיפוטי.

(י) הרשות המוסמכת רשאית להתנות מתן רישיון לפי חוק זה בקיומן של הוראות כל דין הנוגעות למתן שירותים כאמור בחוק זה.

הודעה על החלטת הרשות המוסמכת תציין בהודעתה על אודות החלטתה לפי חוק זה באשר לזכותו של הרואה עצמו נפגע מן ההחלטה להשיג עליה. 31.

השגה 32. (א) השר ימנה מבין עובדי משרדו פקיד השגות שהוא בעל ניסיון ומוחיות מתאימים, שידון בהשגות על החלטת הרשות המוסמכת, והכל לפי פרק זה (ובסעיף זה – ממונה); הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

(ב) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת לפי חוק זה, רשאי להשיג עליה בכתב לממונה, תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד קבלת ההחלטה.

(ג) התקבלה ההחלטה על פי קביעת קצין משטרה כאמור בסעיף 26(ב)(2), יעביר הממונה את ההשגה לקבלת התייחסות משטרת ישראל.

(ג) התקבלה ההחלטה על פי הודעת מנהל משרד הבריאות כאמור בסעיף 27, יעביר הממונה את ההשגה לקבלת התייחסות של מנהל משרד הבריאות.

(ד) הממונה יחליט בהשגה וישיב למשיג בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום הגשת ההשגה; הודעה על ההחלטה תימסר למשיג בכתב בהקדם האפשרי, בצירוף הנימוקים להחלטה זו.

(ה) האמור בסעיף קטן (ד) לא יחול אם התברר, לאחר בדיקה, כשהעניין נושא ההשגה טעון בדיקה או דיון נוספים, לרבות השלמת חקירה; במקרה זה יודיע הדן בהשגה למשיג, בכתב ובהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הודעת ההשגה, את הטעם שעל פיו נמנע מלהשיב במועד, באופן מפורט במידת האפשר, ולפי העניין; דחיית ההחלטה לפי סעיף קטן זה תהיה למשך שישים ימים נוספים לכל היותר.

(ו) במקרה האמור בסעיף קטן (ה) יודיע הממונה למשיג, בכתב ובהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום הגשת ההשגה, את הטעם שעל פיו נמנע מלהשיב במועד, באופן מפורט במידת האפשר, ולפי העניין.

33. איסור העברת רישיון
רישיון על פי חוק זה הוא אישי; בעל רישיון לפי חוק זה לא יעביר לאדם אחר את הרישיון שבידו ולא יתיר לאדם אחר לעשות שימוש ברישיונו.

34. חובת עדכון פרטים
בעל רישיון יודיע לרשות המוסמכת לאלתר על כל שינוי בפרטים שמסר בבקשה למתן רישיון או לחידושו, באופן שעליו תורה הרשות המוסמכת.

סימן ז': חובות בעל רישיון לפי חוק זה

35. חובת הזדהות של נותן שירותי אבטחה
(א) אדם לא יספק שירותי אבטחה אלא בעת מילוי תפקידו כשהוא עונד באופן גלוי לעין תג המזהה אותו ואת תפקידו והוא מחזיק בידו בתעודת הסמכה על פי חוק שבתוספת או רישיון שניתן לו לפי סעיף 4(ב) לחוק זה, לפי העניין.

(ב) אדם המספק שירותי אבטחה לא ילבש מדים שיש בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה.

36. חובת דיווח
(א) בעל רישיון לפי חוק זה שאבד או נשמד רישיונו – חייב להודיע על כך לרשות המוסמכת, בכתב, בתוך שלושה ימי עסקים מהמועד שנודע לו על כך.
(ב) בעל רישיון לפי חוק זה, אשר חדלו להתקיים בו תנאי מהתנאים לקבלת הרישיון לפי חוק זה, חייב להודיע על כך לרשות המוסמכת בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנודע לו על כך.

(ג) על בעל רישיון לפי חוק זה לדווח למעסיקו על עיסוק נוסף תוך 30 יום מקבלת הרישיון.

(ד) ספק שירותי אבטחה המעסיק מאבטחים בעלי הרשאה לפי חוק כלי ירייה ידווח על כך לרשות המוסמכת במועד העסקתם

(ה) חברת אבטחה בעלת רישיון לפי חוק זה חייבת להודיע לרשות המוסמכת על כוונתה לשינוי בשמה או בכתובתה של החברה או של אחד מסניפיה; על ההודעה להימסר לפני ביצוע השינוי.

(ו) חברת אבטחה בעלת רישיון לפי חוק זה חייבת להודיע לרשות המוסמכת על כל כוונה לשינוי בהרכב הנהלת החברה או בעליה, לרבות בעלי תפקידים כאמור בסעיף 10(ב) לחוק כלי היריה, כפי שנמסרו לרשות המוסמכת על פי דרישתה; על ההודעה להימסר לפני ביצוע השינוי.

(ז) מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני וסניפי יפעלו ליישום הנחיות הרשות המוסמכת לפי סעיף 30(ד), וידווח לרשות המוסמכת על כל יעד אבטחה אשר לו ניתנים שירותי אבטחה על ידי החברה או הסניף, בהתאמה, לרבות מיקומו של יעד האבטחה, שיטת האבטחה, אמצעי האבטחה והיקפה, וקיומו של אישור לפי הוראות סעיף 30(א) באופן שייקבע בהנחיות האמורות.

(ח) לרבות עיסוק נוסף ספק שירותי האבטחה דיווח לרשות המוסמכת על עיסוקו הנוסף.

סימן ח': הוראות כלליות

37. ייחוד התואר ואיסור התחזות (א) לא יציג אדם את עצמו או את מי שפועל מטעמו כבעל רישיון לפי חוק זה, ולא ישתמש בתואר או בכינוי שמשמע מהם שהוא בעל רישיון כאמור, אלא אם כן יש בידו, לפי העניין, רישיון תקף המתאים לעיסוקו בהתאם להוראות לפי חוק זה.

(ב) לא יציג ספק שירותי אבטחה את מי שפועל מטעמו כמאבטח אלא אם ניתנה לאדם כאמור הסמכה או הרשאה לעסוק כמאבטח לפי חוק המנוי בתוספת הראשונה.

38. אחריות בעל רישיון יחיד אין בעיסוק במסגרת תאגיד כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק זה על בעל רישיון יחיד הפועל בשם התאגיד.

פרק ד': תנאים לקבלת שירותי אבטחה ביעד אבטחה

39. אישור יעד אבטחה (א) חברת אבטחה תפנה תוך זמן סביר לפני תחילת מתן שירותי האבטחה לקבלת אישור בכתב ליעד אבטחה מקצין משטרה בכיר, אשר הוסמך לכך על ידי המפקח הכללי של המשטרה; קצין המשטרה הבכיר ייתן את החלטתו בבקשה לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה; אישור כאמור לפי סעיף זה יכול שיותנה בתנאים, לרבות הגבלת משך תוקפו של האישור וכללים לעניין החזקתם, אחסנתם, מספרם וסוגיהם של כלי ירייה; חובת אישור לפי סעיף זה לא תחול על סוגים של יעדי אבטחה שתקבע הרשות המוסמכת בהתייעצות עם קצין משטרה בכיר.

(ב) חברת אבטחה לא תספק שירותי אבטחה ליעד אבטחה שלא התקבל לגביו אישור בכתב מקצין משטרה בכיר, או בניגוד לתנאים שנקבעו באישור, כאמור בסעיף קטן (א);

(ג) אדם לא יקבל שירותי אבטחה אלא לאחר שהחברה הציגה לו רישיון לפי חוק זה.

(ד) הרשות המוסמכת רשאית לקבוע קיומם של בעלי תפקידים הנדרשים בחברת אבטחה או בסניף של חברת אבטחה, כתנאי לרישיון לחברה, לרבות כשירותם והכשרתם של בעלי תפקידים כאמור. קביעה כאמור יכול שתיעשה בהתחשב בסוג שירותי האבטחה.

(ה) הרשות המוסמכת רשאית לקבוע, בהתייעצות עם משטרת ישראל, הנחיות מקצועיות לניהול שירותי אבטחה, שקיומן יהווה תנאי לרישיון.

(ו) הרשות המוסמכת רשאית לקבוע, בהתייעצות עם משטרת ישראל, הנחיות בעניין בקרה ודיווח אליה, ובכלל זה דיווח על תלונות או על אירועים חריגים בקשר למתן השירותים ביעד האבטחה.

(ז) הרשות המוסמכת רשאית לקבוע, בהתאם ליחס שיקבע השר בתקנות, בין מספר כלי הנשק למספר הסניפים הנדרש בחברה, את מספר הסניפים הנדרשים בחברת אבטחה ואת מספר מנהלי תחום אבטחה והדרכה בסניפים, בין היתר, בהתחשב בהיקף שירותי האבטחה ומספר יעדי האבטחה שאושרו לחברת האבטחה, בפריסתם הגיאוגרפית ובמספר כלי הנשק בחברת האבטחה.

פרק ה': מינוי מפקחים וסמכויותיהם

מינוי מפקחים 40. השר רשאי למנות, מקרב עובדי משרדו, מפקחים שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי סעיף 42, כולן או חלקן, לשם ביצוע הוראות לפי חוק זה, למעט פיקוח על גופים המנויים בהגדרת "מערכת הביטחון" ועל גופים המנויים בסעיף 3(ג) המאבטחים את עצמם.

תנאים למינוי מפקח 41. ימונה למפקח כאמור בסעיף 40, מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לדעת השר, לשמש מפקח;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף 42, כפי שהורה השר;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

סמכויות פיקוח 42. לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, לרבות הוראות הרשות המוסמכת, יהיה רשאי מפקח:

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת שמזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך, שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, שמתבצעת בו פעילות הטעונה רישיון לפי חוק זה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

פיקוח במערכת הביטחון 43. בסעיף זה –

"גוף ביטחוני" – כמשמעותו בהגדרת "מערכת הביטחון";

"התאמה ביטחונית" – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002¹²;

"השר הממונה" –

(1) לעניין גוף המנוי בפסקאות (1) ו-(4) להגדרת "גוף ביטחוני" – שר הביטחון;

(2) לעניין גוף המנוי בפסקה (3) להגדרת "גוף ביטחוני" – ראש הממשלה.

(א) הוראות סעיף 42 יחולו על גוף ביטחוני בשינויים המחויבים הנובעים מאופיו של הגוף כפי שיורה השר בנוהל, בהסכמת השר הממונה.

(ב) לא יפעיל מפקח את סמכויותיו לפי סעיף 42 כלפי גוף ביטחוני, אלא אם כן נקבעה לו התאמה ביטחונית מתאימה לכך, ובהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני; גוף ביטחוני יביא לידיעת המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים את כללי אבטחת המידע האמורים.

חובת הזדהות של מפקח 44. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

פרק ו': צווים מנהליים

¹² ס"ח תשס"ב, עמ' 179.

- צו הפסקה מינהלי 45. (א) היה למפקד מחוז או מפקד יחידה ארצית במשטרת ישראל שהוא בדרגת תת ניצב ומעלה (להלן בפרק זה – "קצין משטרה מוסמך"), יסוד סביר להניח כי ניתנים שירותי אבטחה בניגוד לסעיף 4, או כי יש להפסיק את מתן שירותי האבטחה לשם שמירה על שלום הציבור או לשם השבת שלום הציבור שהופר, או שקיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בציבור, יהא הקצין רשאי לצוות בכתב על בעל חברה אבטחה, מנימוקים שיירשמו בצו, להפסיק את מתן שירותי האבטחה, בין בדרך של הפסקת שירות ביעד שירותי אבטחה, אחד או יותר, בין בדרך של סגירת משרדי וסניפי החברה ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, כדי להביא לידי הפסקה של ממש במתן שירותי האבטחה.
- (ב) לא יינתן צו הפסקה מינהלי אלא לאחר שנותן הצו התייעץ עם תובע או יועץ משפטי ממשטרת ישראל; ואולם מצא נותן הצו כי מתקיימות נסיבות דחופות, ויש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי, רשאי הוא לתתו, והצו יובא לעיון התובע או היועץ המשפטי כאמור, להבעת עמדתו סמוך לאחר שניתן, ולא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן.
- (3) צו הפסקה מינהלי יכלול את כל אלה:
- (1) פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין;
 - (2) תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;
 - (3) אישור בדבר קיום חובת ההיוועצות כאמור בסעיף קטן (ב);
 - (4) פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו;
 - (5) פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו.
- (ג) צו הפסקה מינהלי יומצא למי שהצו ניתן כלפיו בדרך שבה מומצא כתב בית-דין בהליך אזרחי.
- (ד) הורה קצין המשטרה המוסמך כאמור בסעיף קטן (א), ידווח על כך לרשות המוסמכת בהקדם האפשרי.

תוקף צו הפסקה 46. מינהלי

צו הפסקה מינהלי יעמוד בתקפו לתקופה שיקבע קצין המשטרה המוסמך בצו, והוא רשאי לבטלו או להאריכו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים מיום נתינתו, אם לא בוטל לפני כן על ידי מי שהוציא אותו או על ידי בית המשפט; בתום התקופה של 30 הימים רשאי מי שנתן את צו ההפסקה המינהלי לבקש את הארכת תוקפו בבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים החברה או הסניף או היעד בו ניתנים שירותי אבטחה, לפי העניין; הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת תוקפו של צו הפסקה מינהלי, יעמוד הצו בתוקפו למשך שבעה ימים נוספים, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.

ביקורת שיפוטית על צו הפסקה מינהלי 47. צו הפסקה מינהלי

הרואה עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי רשאי לעתור לביטולו בבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים החברה או הסניף או היעד בו ניתנים שירותי אבטחה, לפי העניין; לא יבטל בית המשפט צו הפסקה מינהלי אלא אם כן הוכח לו שהחברה או הסניף לגביו ניתן הצו, פעלו כדין או שלא התקיימו הדרישות למתן הצו לפי חוק זה, או אם התקיימה אחת מעילות המשפט המינהלי המצדיקה את ביטול הצו; הגשת הבקשה לא תעכב את ביצועו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.

צו הפסקה שיפוטי 48. (א) שוכנע בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים החברה או הסניף או היעד בו ניתנו שירותי אבטחה, כי ניתנו שירותי אבטחה בניגוד לסעיפים 5 או 21, לפי העניין, או כי קיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי בית המשפט, לבקשת הרשות, לצוות על בעל החברה, על המחזיק במקום ועל מי שבפיקוחו או בהשגחתו פועלת החברה ועל כל מי שמועסק בשירותם, להפסיק את מתן שירותי האבטחה, בין בדרך של הפסקת שירות ביעד שירותי אבטחה, אחד או יותר, בין בסגירת משרדי החברה או הסניף ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא להפסקת מתן שירותי אבטחה (בחוק זה – צו הפסקה שיפוטי).

(ב) הייתה הבקשה קשורה לפעילות הנהלת החברה או הפרת תנאי מהותי ברישיון, תוגש הבקשה לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו מצוי הסניף הראשי או משרדה הראשיים של החברה.

סדרי הדין בהליכים 49. (א) עתירה על החלטה להוציא צו הפסקה מינהלי, בקשה להארכת צו הפסקה מינהלי או למתן צו הפסקה שיפוטי תידון במעמד שני הצדדים ותנוהל במתכונת דומה לסדרי הדין והראיות הנהוגים בבית המשפט לעניינים מינהליים.

(ב) בדיונים לפי סעיפים 47 ו-49 לחוק זה בית המשפט לא יצווה על הארכת צו הפסקה מינהלי או מתן צו הפסקה שיפוטי, לפי העניין, אלא אם כן שוכנע כי התקיימו התנאים הקבועים בחוק למתן הצו, לפי העניין.

(ג) בדיון לפי פרק זה, רשאי המבקש לבקש לפרט או להציג לפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם הוא מבסס את טענותיו (לעניין סעיף זה – חומר חסוי); בקשה כאמור תוגש בכתב ותהיה מנומקת במידת האפשר וככל שאין חשש לחשיפת החומר החסוי.

(ד) החליט בית המשפט לאחר עיון בחומר החסוי, שלא להיעתר לבקשה בעניין אי גילוי של החומר החסוי, רשאי המבקש להודיע כי הוא חוזר בו מבקשתו. משעשה כן – לא יועמד החומר לעיון המשיב ובית המשפט יתעלם ממנו בקבלת ההחלטה. החליט המבקש שלא לחזור בו מהגשת החומר החסוי והודיע כי בכוונתו לערער על החלטת בית המשפט לחשפו לעיון הצד שכנגד, יעשה כן בתוך 15 ימים; בזמן הזה לא ייחשף החומר החסוי לצד שכנגד.

(ה) מתן צו הפסקה מינהלי, הארכתו או מתן צו הפסקה שיפוטי אינם מותנים בנקיטת הליכים נוספים.

(ו) ניתן צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח סביר, בנסיבות העניין, כדי להבטיח את קיום הצו.

פרק ז': עונשין

50. (א) חברת אבטחה, מנהל תחום אבטחה והדרכה או מארגן שירותי אבטחה המפר את חובת הדיווח לפי סעיף 20(ב) – דינם קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם התבצעה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור;

(ב) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר ששה חודשים:

(1) המספק שירותי אבטחה שאינה חמושה ליעד אבטחה שלא אושר, או בניגוד לתנאים שנקבעו באישור, בניגוד להוראות סעיף 39(א);

(2) שומר או מאבטח העוסק במתן שירותי אבטחה שאינה חמושה ללא רישיון, או שאין בידו הסמכה לכך לפי חוק שבתוספת, בניגוד להוראות סעיף 7(א), לפי העניין;

(3) חברת אבטחה המספקת שירותי אבטחה לא חמושה בלי שקיים באותה חברה או בסניף של החברה שבאמצעותו סופקו שירותי האבטחה, מנהל תחום אבטחה ארגוני או סניפי בעל רישיון בניגוד להוראות סעיף 9(ד).

(ג) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה:

עונשין

- (1) חברת אבטחה המעסיקה שומר שאין בידו רישיון לפי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 6(ב), או חברת אבטחה המעסיקה מאבטח שלא הוסמך על פי חוק שבתוספת לעסוק במתן שירותי אבטחה, בניגוד להוראת סעיף 7(ב);
- (2) המספק שירותי אבטחה חמושה בחברה שלא מונה בה או בסניף שלה מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני או סניפי בעל רישיון, או ממלא מקום למי מהם;
- (3) המציג עצמו כמי שיש בידו רישיון שניתן לו לפי חוק זה על ידי הרשות המוסמכת, מבלי שיש בידו רישיון;
- (4) העוסק במתן שירותי אבטחה חמושה, שאין בידו הסמכה לכך על פי חוק שבתוספת, בניגוד להוראת סעיף 7(א);
- (5) המספק שירותי אבטחה חמושה ליעד אבטחה שלא אושר, או בניגוד לתנאים שנקבעו באישור, בניגוד להוראת סעיף 39(א);
- (ד) מי שאינו מקיים צו הפסקה מינהלי שניתן לפי סעיף 43, או צו הפסקה שיפוטי שניתן לפי סעיף 46, דינו – מאסר שמונה עשר חודשים; ואם הוא תאגיד – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; הייתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכה העבירה.
- (ה) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שמונה עשר חודשים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:
- (1) המספק שירותי אבטחה לא חמושה בהעדר רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 4(א);
- (2) המארגן שירותי אבטחה ללא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 8(א).
- (ה) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:
- (1) המספק שירותי אבטחה חמושה בהעדר רישיון לכך, בניגוד להוראת סעיף 4(א);
- (2) המעסיק מארגן שירותי אבטחה ללא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 7.
51. (א) נושא משרה בחברה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה בידי החברה או עובד מעובדי החברה; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע לאותה עבירה.

אחריות נושא
משרה בתאגיד

(ב) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי חברה או בידי עובד מעובדי החברה, חזקה היא כי נושא משרה בחברה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוא הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בחברה, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם החברה על התחום שבו בוצעה העבירה.

פרק ח': הוראות שונות

שיתוף מידע

52.

(א) הרשות המוסמכת לפי חוק כלי היריה רשאית למסור לרשות המוסמכת לפי חוק זה מידע שרשאית האחרונה לדרוש או לקבל לפי חוק זה מכל מקור אחר, וכן מידע שהתקבל לפי הוראות סעיף 11א לחוק כלי היריה.

(ב) הרשות המוסמכת לפי חוק זה רשאית למסור לרשות המוסמכת לפי חוק כלי היריה מידע שרשאית האחרונה לדרוש או לקבל לפי חוק כלי היריה מכל מקור אחר.

(ג) זרוע העבודה במשרד הכלכלה רשאית למסור לרשות המוסמכת לפי חוק זה מידע שרשאית האחרונה לדרוש או לקבל לפי חוק זה מכל מקור אחר.

(ד) הרשות המוסמכת לפי חוק זה רשאית למסור לזרוע העבודה במשרד הכלכלה מידע שרשאית האחרונה לדרוש או לקבל לפי חוק העסקת עובדים מכל מקור אחר.

שמירת סוד

53.

אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיפים 36, 39 ו-50, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק זה והתקנות על פיו.

ביצוע ותקנות

54.

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע, לרבות בדבר:

(1) תנאי ההכשרה הנדרשים ממבקש רישיון לפי חוק זה או מהמבקש את חידושו;

(2) חובות שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק זה, לרבות חובות דיווח וחובות של אתיקה מקצועית;

(3) אגרות בעד מתן רישיון ובעד הגשת השגה לפי חוק זה;

(4) תקנות ביטוח.

שינוי התוספת

55.

השר, באישור ועדת ביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

שמירת דינים

56.

(א) הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, לרבות חוק כלי היריה, ולא לגרוע מהן, ואין בהן כדי למנוע מכל רשות לקבוע הוראות נוספות על הוראות חוק זה בתחום סמכויותיה כדין.

(ב) האמור בחוק זה אינו פוטר אדם מן החובה לקבל רישיון כדרוש על פי חוק אחר.

פרק ט': תיקונים עקיפים

57. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000¹³, בתוספת הראשונה, משפט לעניינים מינהליים
- האמור בפרט 11 יסומן בסעיף קטן (א) ואחריו יבוא "החלטה של רשות ולפי חוק שירותי אבטחה, התשפ"ג-2023."
58. תיקון חוק כלי היריה
- בחוק כלי היריה, התש"ט-1949 –

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "כלי יריה" יבוא "'חוק שירותי אבטחה" – חוק שירותי אבטחה, התשפ"ג-2022;".

(2) בסעיף 7ב, לאחר "הרשות המוסמכת" יבוא "לאחר התייעצות עם קצין משטרה בכיר שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה,".

(3) בסעיף 10 בסופו יבוא:

"(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), על שירותי אבטחה, כהגדרתם בחוק שירותי אבטחה, הניתנים במסגרת המפעל הראוי, יחולו הוראות חוק שירותי אבטחה למעט הוראות סעיף 5 לאותו חוק, בשינויים המחויבים, לרבות אלה:

(1) בעל הרישיון המיוחד כאמור בסעיף קטן (א) יחויב ברישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה לפי סעיף 9(ב) לחוק שירותי אבטחה;

(2) עובד המפעל כאמור בסעיף קטן (ב) יחויב בהסמכה על פי חוק שבתוספת, בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק שירותי אבטחה

(4) בסעיף 10ג –

(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

¹³ ס"ח תש"ס, עמ' 190.

"(א) רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם המועסק אצל מגיש בקשה לקבלת רישיון ספק שירותי אבטחה חמושה, או לאדם המועסק אצל ספק שירותי אבטחה חמושה, אשר עומד בתנאים לפי סעיף זה, רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה בתנאים שייקבעו ברישיון המיוחד, לשימוש המאבטחים המועסקים אצל הספק במתן שירותי האבטחה החמושה ; לעניין סעיף זה – "ספק שירותי אבטחה חמושה" – כהגדרתו בחוק שירותי אבטחה, התשפ"ב-2022."

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) אחרי המילים "בעל הרישיון המיוחד" יבוא "כאמור בסעיף קטן (א)";

(2) במקום המילים סעיף קטן "(ג)" יבוא "סעיף 5(ב) לחוק שירותי אבטחה."

(ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) בעל הרישיון המיוחד ישמש ממלא מקומו של מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני או סניפי, בהתאם להוראות סעיף 21 לחוק שירותי אבטחה.

(2ב) רישיון כאמור יוגבל למתן שירותי אבטחה חמושה באזור המצוי כולו בתחומי אחת ממחוזות משטרת ישראל בלבד, אלא אם כן ניתן אישור לאזור העסקה החורג מתחום זה, על ידי קצין משטרה בכיר שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של משטרת ישראל."

(5) אחרי סעיף 11ג יבוא :

"השגה 11ד. (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת לפי חוק זה, רשאי להשיג עליה בכתב לממונה, תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד קבלתה.

(ב) התקבלה החלטה על פי קביעת קצין משטרה כאמור בסעיף 11(2)(ב), יפנה הממונה לקבלת עמדת משטרת ישראל לצורך מתן החלטתו.

(ג) התקבלה החלטה על פי הודעת מנהל משרד הבריאות כאמור בסעיף 11ב, יפנה הממונה לקבלת המלצת מנהל משרד הבריאות לצורך מתן החלטתו.

(ד) הממונה יחליט בהשגה וישיב בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום הגשת ההשגה; הודעה על ההחלטה תימסר למשיג בכתב בהקדם האפשרי, בצירוף הנימוקים להחלטה זו.

(ה) אמור בסעיף קטן (ד) לא יחול – אם התברר, לאחר בדיקה, שהעניין נושא ההשגה טעון בדיקה או דיון נוספים, לרבות השלמת חקיה; במקרה זה יודיע הדן בהשגה למשיג, בכתב ובהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הודעת ההשגה, את הטעם שעל פיו נמנע מלהשיב במועד, באופן מפורט במידת האפשר, ולפי העניין. דחיית ההחלטה לפי סעיף קטן זה תהיה למשך ששים ימים נוספים לכל היותר.

(ו) במקרה האמור בסעיף קטן (ה) יודיע הממונה למשיג, בכתב ובהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום הגשת ההשגה, את הטעם שעל פיו נמנע מלהשיב במועד, באופן מפורט במידת האפשר, ולפי העניין."

(6) בסעיף 12, סעיף קטן (ג) – יימחק.

תיקון חוק חוקרים 59. בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972¹⁴ – פרטיים ושירותי שמירה

(1) בשם החוק, המילים "שירותי שמירה" – יימחקו;

(2) בסעיף 1, ההגדרה "שירותי שמירה" – תימחק;

(3) בסעיף 2 –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום המילים "שר המשטרה" יבוא "השר לביטחון לאומי".

¹⁴ ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) רוב חברי ועדת הרישוי הם מניין חוקי בישיבותיה.

(ד) ועדת הרישוי תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

(ה) החלטות ועדת הרישוי לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו."

(4) בסעיף 13, בסעיף קטן (ב)(3), המילים "ארגון שירותי שמירה" – יימחקו ;

(5) פרק ה' – בטל ;

(6) בסעיף 30, המילים "18, 19 (ב) או 20" – יימחקו ;

(7) בסעיף 32, פסקה (4) תימחק.

תיקון חוק סמכויות 60. בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005¹⁵, בסעיף 8, לשם שמירה על ביטחון הציבור במקום פסקה (4) יבוא :

"(4) מתקיים לגביו אחד מאלה :

(א) הוא בעל רישיון לפי סעיף 6 לחוק שירותי אבטחה, התשפ"ב–2022 ;

(ב) הוא קיבל אישור מאת המשטרה שאין לה התנגדות להעסקתו בשירותי אבטחה מטעמים של ביטחון הציבור או מטעמים של עברו או התנהגותו ;

(ג) הוא בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי ירייה כאמור בסעיף 4 לחוק כלי היריה."

61. תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–1998¹⁶, בסעיף 13, בסעיף קטן (ג) – בגופים ציבוריים

(1) ברישה, במקום " (6) " יבוא " (6) , (7) ", והמילים "ואחד מאלה" – יימחקו ;

(2) פסקאות (1) ו-(2) יימחקו.

¹⁵ ס"ח התשס"ה, עמ' 758.
¹⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

תיקון חוק איסור 62. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹⁷, בתוספת הראשונה, אחרי הלבנת הון פרט (18ח) יבוא :

"(18ט) עבירות לפי סעיפים 32(ה)(1), 32(ה)(2), 32(ו)(1) ו-32(ו)(2) לחוק שירותי אבטחה, התשפ"ג-2023."

תיקון חוק העסקת עובדים 63. בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996¹⁸, אחרי סעיף 10א(א)(2) יבוא :

"(א)(3) בנוסף לכל תנאי אחר, רישיון קבלן שירותי אבטחה ושמירה על פי חוק זה יינתן רק בכפוף לקיומו של רישיון לחברת אבטחה מהמשרד לביטחון לאומי על פי חוק שירותי אבטחה, התשפ"ג-2023."

פרק י': תחילה, הוראות מעבר ותשלום אגרות

תחילה 64. תחילתו של חוק זה בתום ששה חודשים מיום פרסומו.

הוראות מעבר 65. (א) מי שערב יום התחילה היה בידו רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972¹⁹, כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותו כמי שיש בידו רישיון לפי חוק זה, והרישיון יעמוד בתוקפו עד תום התקופה שנקבעה בו, או עד תום ששה חודשים מיום התחילה, לפי המאוחר, אלא אם כן הרישיון בוטל או הותלה קודם לכן לפי הוראות חוק זה :

(1) רישיון למשרד לשירותי שמירה לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, יראו כרישיון לחברת אבטחה לפי סעיף 5 לחוק זה ;

(2) רישיון למארגן שירותי שמירה לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, יראו כרישיון למארגן שירותי אבטחה לפי סעיף 8 לחוק זה ;

(3) רישיון לשומר לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, יראו כרישיון לשומר לפי סעיף 6 לחוק זה.

(ג) על חידוש רישיון של מי שרואים אותו כמי שיש בידו רישיון לפי הוראות סעיף קטן (א), יחולו ההוראות לפי חוק זה ;

(ד) הוראות סעיף 13(ב)(3) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, כנוסחו בסעיף 59(4) לחוק זה, לא יחולו לגבי רישיונות שניתנו לפי החוק האמור עד ליום התחילה.

¹⁷ ס"ח התש"ס, עמ' 293.

¹⁸ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

¹⁹ ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

66. הוראות מעבר לעניין העברת מידע על אף האמור בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מותר להעביר לרשות המוסמכת מידע שנאסף ונוהל עבור ועדת הרישוי לשם הפעלת סמכויותיה לעניין רישיונות שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972.
67. הוראת מעבר לעניין 67. אספקה עצמית של שירותי אבטחה באמצעות עובדים (א) על אף האמור בסעיף 7, גוף מהגופים המנויים בסעיף 9(א) אשר ערב תחילת חוק זה סיפק שירותי אבטחה לעצמו באמצעות עובדיו, רשאי להמשיך לעשות כן גם לאחר תחילת החוק, ובלבד שמסר, עד ליום תחילת החוק, הודעה בעניין זה לרשות המוסמכת; ואולם, הרשות המוסמכת רשאית להורות כי גוף מהגופים כאמור אינו רשאי לספק לעצמו שירותי אבטחה באמצעות עובדיו, אלא לפי הוראות חוק זה, אם מצאה כי נתקיימו נסיבות שבשלן רשאית לבטל אישור לפי סעיף 9(א), ובהתאם להוראות הסעיף הקטן האמור (בסעיף זה – הוראת הרשות המוסמכת).
- (ב) לעניין סעיף 23, יראו גוף מהגופים כאמור בסעיף קטן (א) כגוף פטור מרישוי, אלא אם ניתנה לגביו הוראת הרשות המוסמכת.
68. הוראת מעבר לעניין 68. תשלום אגרות בתקופה של שנתיים מיום תחילתו של החוק או עד להתקנת תקנות לפי סעיף 39(3) בעבור מתן רישיון ובעבור הגשת השגה, לפי המוקדם, תשולם אגרה שנתית בשיעורים להלן:
- (1) בעבור אגרת רישיון ספק שירותי אבטחה – 2,868 שקלים חדשים;
 - (2) בעבור אגרת רישיון מארגן שירותי אבטחה – 132 שקלים חדשים;
 - (3) בעבור אגרת רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה – 132 שקלים חדשים;
 - (4) בעבור חידוש רישיון ספק שירותי אבטחה – 2,868 שקלים חדשים;
 - (5) בעבור חידוש רישיון מארגן שירותי אבטחה – 132 שקלים חדשים;
 - (6) בעבור חידוש רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה – 132 שקלים חדשים.
69. הוראות מעבר לעניין רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה 69. מנהל תחום אבטחה והדרכה אשר מונה לפני פרסום החוק ואשר אינו עומד בתנאים המפורטים בסעיפים 7(ב) או 7(ה), לפי העניין, רשאית הרשות המוסמכת לתת לו רישיון לשמש כמנהל תחום אבטחה והדרכה בחברה או בסניף, בהתאמה, מטעמים מיוחדים.

תוקף תקנות 70. תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית ערובה אחרת או ביטוח), התשע"א-2010, שהותקנו לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, ערב יום התחילה, שעניין שירותי שמירה, יראו אותן כאילו הותקנו לפי סעיף 39 לחוק זה, בשינויים הבאים בתקנה 1 לתקנות האמורות:

(1) בהגדרה "הוועדה", במקום "ועדת הרישוי שלפי סעיף 2 לחוק" יבוא "הרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק שירותי אבטחה, התשפ"ג-2023";

(2) בהגדרה "מבקש רישיון", במקום "מבקש רישיון לקיים משרד לשירותי שמירה או לארגן שירותי שמירה" יבוא "מבקש רישיון לחברת אבטחה או לארגן שירותי אבטחה לפי חוק שירותי אבטחה, התשפ"ג-2023";

(3) בהגדרות "מפקח" ו-"מבטח", במקום "כהגדרתם בסעיף 19 לחוק" יבוא "כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981".

תוספת ראשונה (סעיף 7(ב))

1. חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008 (סעיף 10(ב));
2. חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961 (סעיף 6א(ב)(2));
3. חוק כלי היריה, התש"ט-1949 (סעיפים 10ג(ב) ו-10ג(ג));
4. חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 (סעיף 13);
5. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005 (סעיף 7).

תוספת שנייה

1. אתר להקמת תשתית, אתר בנייה או אתר איגום כלים לצורכי הקמת תשתית ובנייה.

דברי הסבר

כחלק מהמאבק הלאומי בפשיעה בחברה הערבית, ובתופעת הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית ובכלל, קיבלה הממשלה את החלטה מס' 549 מיום 24.10.2021, במסגרתה הוחלט לבצע צעדים שונים לצמצום הפשיעה ותופעת הנשק הבלתי חוקי. במסגרת זו הוחלט "בהמשך להחלטת הממשלה מס' 3933 מיום 11.12.2011, להטיל על המשרד לביטחון הפנים, בתיאום עם משרד המשפטים וכלל הגורמים הרלוונטיים, לקדם במהירות האפשרית תיקון חקיקה לאסדרת מתן שירותי שמירה והעברת הרגולציה

על שירותי השמירה למשרד לביטחון הפנים ולהשלים את הקמת המערך הנדרש. החלטת הממשלה באה על רקע הצורך להתמודד, בין היתר, עם התופעה העבריינית של גביית דמי חסות; הניסיון שנצבר בשנים האחרונות מלמד כי העדר הגדרה ברורה לתפקיד של "מארגן שירותי אבטחה" בחוק, מאפשר לאנשים לגבות דמי חסות באצטלה של הענקת שירותי אבטחה. בהתאם, החוק המוצע נועד לאסדר את תחום רישוי שירותי אבטחה ואת הפיקוח על שירותי אבטחה הניתנים בישראל באופן שיתרום לשלום הציבור ובטחונו. תיקון החוק מבקש אפוא להעביר את האחריות לרישוי ופיקוח של חברות אבטחה ושמירה מידי משרד המשפטים למשרד לביטחון הפנים. וכן, לקבוע את הסדרי הרישוי והפיקוח לגבי מארגן שירותי אבטחה, מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני וסניפי ושומר. יש צורך ברישיון על פי החוק כדי לספק שירותי אבטחה, וכן ברישיון לארגון שירותי אבטחה, למנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני או סניפי ולשומר. בהתאם לחוק המוצע, חל איסור ליתן או לארגן שירותי אבטחה ללא קבלת רישיון מהרשות המוסמכת. על פי החוק המוצע, לא יינתן רישיון אלא אם התקבל אישור ממשטרת ישראל, וביחס למנהל תחום אבטחה והדרכה – גם אישור ממשרד הבריאות. בנוסף, ולצורך הגברת ההרתעה והאכיפה, הצעת החוק מבקשת לקבוע עבירות פליליות על מתן שירותי אבטחה או על ארגון שירותי אבטחה ללא רישיון וכן עבירות נוספות הנוגעות לשירותי האבטחה. בהקשר זה, הצעת החוק נועדה לחזק את הביטחון האישי ואת החוסן הקהילתי. כמו כן, הצעת החוק מבקשת להקנות סמכויות פיקוח למפקחים שימונו לפי החוק, לצורך פיקוח על יישום החוק. כן תוקנה לקצין משטרה בכיר סמכות למתן צו הפסקה מנהלי – להפסיק את מתן שירותי האבטחה בתנאים המנויים בחוק. נוסף על כך, מבקשת הצעת החוק לקבוע כי עמדת המשטרה לעניין מסוכנות פלילית בכל הנוגע למתן רישיון לפי החוק תהווה קביעה מחייבת. עוד כוללת הצעת החוק הוראות בדבר שיתוף מידע עם הרשות המוסמכת לפי חוק כלי היריה, התש"ט-1949, ועם הרשות המוסמכת לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

סעיף ההגדרות כולל הגדרות שונות הנדרשות לצורך קביעת ההסדרים הנוגעים לרישוי שירותי אבטחה והפיקוח עליהם, ובהן:

"חברת אבטחה" – "חברה שקיבלה רישיון לפי סעיף 5"; סעיף 5 אליו מפנה ההגדרה הוא הסעיף המגדיר את התנאים למתן רישיון לחברת אבטחה; בסעיף 5(א)(1) נקבע כי מדובר ב"חברה בהתאם להגדרה שבפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, לרבות עמותה או יחיד המהווים ישות משפטית כשירה הרשומה בישראל, אשר מטרתה לספק שירותי אבטחה; ולעניין "סניף של חברת אבטחה" – יחידה בחברה כאמור; בהקשר זה נבהיר כי "יחיד" אפשר שיהיה עוסק מורשה; "מארגן שירותי אבטחה" – הוגדר באופן רחב כאדם העוסק באספקת שירותי אבטחה עבור אחר או העוסק בתיווך לטובת אספקת שירותים כאמור, לרבות מי שאחראי על גביית תשלום או על אספקת כוח אדם לטובת שירותים כאמור וכן מנהל בחברה המספקת שירותים כאמור. עוד נקבע כי לעניין זה אין זה משנה אם מארגן שירותי האבטחה עסק בעצמו או על ידי עובדו או על ידי מורשהו או התקשר עם אחר לשם כך; אם מארגן שירותי האבטחה עסק כאמור במסגרת חברה שלו או של אחר; אם מארגן שירותי האבטחה היה אחראי לניהול חברה של אחר, בין בשכר ובין ללא שכר מכל גורם שהוא, ולעניין זה מי שניהל בפועל חברה של אחר, רואים אותו כאחראי לניהול החברה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר; אם היה העיסוק מוגבל מראש בזמן או חד פעמי. הגם שבמצב החוקי הקיים בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, "מארגן שירותי שמירה" חייב ברישיון, הניסיון שנצבר בשנים האחרונות מלמד כי העדר הגדרה ברורה לתפקיד מאפשר לאנשים לגבות דמי חסות באצטלה של הענקת שירותי אבטחה. "מנהל תחום אבטחה" – ארגוני

או סניפי – הוגדרו כאדם אשר מונה על ידי חברת אבטחה כאחראי על ניהול שירותי האבטחה שמספקים החברה או הסניף בהתאמה וניתן לו רישיון לפי סעיף 10(ב); הצורך במנהל אבטחה סניפי כשמדובר בחברה בעלת מספר סניפים נועד לוודא מוטת שליטה יעילה בשירותי האבטחה הניתנים בכל חברה. יצוין כבר כעת כי מספר הסניפים ייקבע על ידי הרשות המוסמכת, כאמור בסעיף 15(א)(6) לחוק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף שירותי האבטחה, בפריסתם הגיאוגרפית ובמספר כלי הנשק בחברת האבטחה; "מאבטח" – הוגדר כאדם שהוסמך על פי חוק שבתוספת לעסוק במתן שירותי אבטחה. "שומר" – הוגדר כאדם העוסק במתן שירותי אבטחה שאינה חמושה ואינה כרוכה בהפעלת סמכויות כלפי אדם לפי דין אשר קיבל רישיון לפי סעיף 6 לחוק זה, והשירותים הניתנים על ידו הם מסוג או במקום שקבע השר בצו; "שירותי אבטחה" – הוגדרו כשירותים למטרת אבטחתם או שמירתם של אדם, רכוש או מקום, אשר מבוצעים תוך החזקה או נשיאה של כלי ירייה (להלן: "שירותי אבטחה חמושה"), או שביצועם מחייב הסמכה לצורך הפעלת סמכויות על פי דין, או שירותים כאמור מסוג או במקום שקבע השר בצו כטעונים ברישיון לפי חוק זה; במלים אחרות, לשירותי אבטחה שלושה מדרגים: אבטחה חמושה, אבטחה על פי הסמכה בדין ושמירה – על פי צו השר.

מוצע לקבוע כי חברה המבקשת לספק שירותי אבטחה תידרש לקבל רישיון לפי החוק המוצע. בנוסף, כל אחד מסניפי החברה יידרש לרישיון נפרד. זאת, מתוך תפיסה לפיה כל אחד מסניפיו של חברה פועל כמעין חברה עצמאית, ולא כל דרישה או מאפיין בנוגע לסניף אחד יהיו ישימים בהכרח בנוגע לסניף אחר או לחברה בכלל. לצורך קבלת רישיון כאמור תפנה החברה לרשות המוסמכת אשר תבחן את הבקשה, בין השאר, לאור התייחסותם של משטרת ישראל ומשרד הבריאות. קריטריון נוסף הקבוע בחוק הוא קיומו של ביטוח ובתנאים מסוימים, גם ערובה לשם הבטחת יישום חובות החברה לפי החוק לרבות פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של חברת האבטחה או של המאבטחים המועסקים בו. יובהר, כי החברה תספק שירותי אבטחה רק על אתר או יעד אשר אושר לצורך כך על ידי משטרת ישראל, באישור פרטני או באישור כללי לסוגים מסוימים של אתרים או יעדים. אישור זה יכול שיוגבל או יותנה בתנאים שונים, לרבות: מספר המאבטחים וסוגיהם ומספרם של כלי הירייה שיאושרו לצורך האבטחה, אופן אחסונם של כלי הירייה האמורים, משך הזמן בו תאושר האבטחה, וכדומה.

עוד מוצע לקבוע (בסעיף 5(ג)) כי גם חברה המבקשת לספק שירותים לשמירה או אבטחה של אדם, רכוש או מקום, שאינם שירותי אבטחה כהגדרתם בחוק זה (אינם כרוכים בהחזקת כלי ירייה או בהפעלת סמכויות שבדין, וכן אינם כלולים בצו של השר אשר ירחיב את הגדרת "שירותי אבטחה" לפי חוק זה), הניתנים במרחב הציבורי ותמורת תשלום, תחויב בקבלת רישיון לכך מאת הרשות המוסמכת. כך למשל, חברה שמבקשת לספק שירותי סיור הנשכרים על ידי רשות מקומית לצורך הגברת תחושת הביטחון בקרב תושביה, תהיה מחויבת ברישיון, על מנת לאפשר בקרה על גופים המספקים שירותים מסוג זה.

מבוקש לקבוע תנאים לקבלת רישיון שומר. בהתאם להוראות החוק המוצע לא יעסוק אדם כשומר אלא במסגרת חברת אבטחה מורשה ואם יש בידו רישיון לכך שניתן לו על ידי הרשות המוסמכת. רישיון כאמור יינתן לשומר שמתקיימים לגביו כל אלה: מלאו לו שמונה עשרה, הוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל והתקבל אישור משטרת ישראל בעניינו; הצורך הוא לוודא כי אין לשומר מסוכנות פלילית אשר תמנע ממנו קבלת רישיון לפי החוק המוצע.

אשר לעיסוק כמאבטח מוצע לקבוע כי מאבטח לא יעסוק במתן שירותי אבטחה אלא במסגרת חברת

אבטחה מורשה וכי חברת אבטחה לא תעסיק מאבטח אלא אם יש בידי המאבטח תעודת הסמכה על פי חוק שבתוספת. בתוספת מצוינים חוקים אלה: חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008, חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996, חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998, חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"ה-2005 ופקודת העיריות [נוסח חדש].

אדם יכול לעסוק כמארגן שירותי אבטחה רק במסגרת חברת אבטחה מורשה ואם יש בידו רישיון לכך על פי חוק זה. בנוסף, מוצע כי חברת אבטחה לא תעסיק מארגן שירותי אבטחה אלא אם יש בידי המארגן רישיון על פי חוק זה.

הסעיף המוצע בא על רקע הניסיון שנצבר בשנים האחרונות ולפיו אחת התופעות הבולטות בשנים האחרונות בפשיעה המאורגנת בישראל היא גביית דמי חסות (מכונה לרוב "פרוטקשן" או "ח'אוה" בערבית) מבעלי עסקים. תופעה זו מתאפיינת בהעברת תשלומים חודשיים מבעלי עסקים לגורמים עברייניים עבור "שירותי שמירה", כשבמרבית המקרים לא מסופקים שירותים של ממש בתמורה לתשלומים, אלא חסות מצד אותם עבריינים. השתרשות התופעה הביאה עבריינים לפעול באמצעות חברות שמירה מסודרות ואף להנפיק חשבוניות עבור אותם דמי חסות, המוצגות כשירותי שמירה או סיור. באופן זה, מספקות חברות שמירה רבות כסות עבור גביית דמי חסות, מבלי לספק שמירה של ממש. החשבוניות עבור "שירותי שמירה" מוכרות גם לניכוי לצרכי מס ערך מוסף ומס הכנסה.

לפי המצב המשפטי בישראל, גביית דמי חסות מצד גורמים עבריינים אינה מהווה עבירה פלילית. במקום בו קדם לתשלום איום, אזי ניתן לפנות לסעיף 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (סחיטה באיומים). ברם, ברוב המקרים אין כל איום מקדים מצד העבריין, אלא פניה מבעלי העסקים אל העבריין בדרישה שיעניק את חסותו לעסקיהם. על מנת להתמודד עם התופעה העבריינית של גביית דמי חסות ולהביא להפלת גורמים עבריינים המעורבים בארגון שירותי אבטחה למטרות אלו, מוצע לחייב אדם העוסק כמארגן שירותי אבטחה בקבלת רישיון לכך מהרשות המוסמכת.

מבוקש לקבוע כי המבקש לקבל שירותי אבטחה או שירותים לא יקבל שירותים כאמור אלא לאחר שהחברה הציגה לו רישיון בתוקף לפי החוק. זאת, על מנת להבטיח רישוי ופיקוח על שירותים כאמור על מנת לנסות למנוע מעורבות של גורמים עבריינים במתן שירותי האבטחה.

מבקשים להסדיר את התנאים למתן רישיון למנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני ולמנהל תחום אבטחה סניפי וכן את עיסוקם. מנהל תחום אבטחה והדרכה הוא הגורם שיהיה אחראי, בהתאם להוראות החוק המוצע, על ניהול האבטחה בחברה, ויידרש לבעל תפקיד זה רישיון מאת הרשות המוסמכת. במסגרת זו, מנהל תחום אבטחה והדרכה יקבל את הנחיות הרשות המוסמכת, ידאג לביצוע וידווח לרשות המוסמכת על כל יעד אבטחה אשר לו ניתנים שירותי אבטחה על ידי החברה או הסניף, ויהווה איש הקשר בין חברת האבטחה לרשות המוסמכת בכל הנוגע להתנהלות החברה, שיטות האבטחה, אמצעי האבטחה וכדומה. התנאים הכוללים, בין היתר, גם הכשרה מתאימה, נקבעו לאור כובד האחריות הרב המוטל על כתפיו של בעל תפקיד כאמור. לאור חשיבות התפקיד והאחריות הכרוכה בו, מוצע לקבוע תנאי כשירות והכשרה לצורך קבלת רישיון.

ייחוד העיסוק באבטחה, ולפיו חברה שיש בידה רישיון בתוקף, לא תעסוק בעיסוק אחר מלבד מתן שירותי אבטחה. לאור זאת, מוצע לקבוע כי חברה - ואדם אשר אינם עומדים בדרישות החוק, לא יהיו רשאים להציג עצמם כחברת אבטחה או כמאבטח, בהתאמה. חובת הזדהות של נותן שירותי האבטחה –

בעת מילוי תפקידו והאיסור ללבוש מדים שיש בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה. מוצע לקבוע כי השר ימנה פקידי רישוי שישמשו כרשות המוסמכת לפי חוק זה וכי המינוי יפורסם ברשומות. מוצע למנות את סמכויות הרשות המוסמכת את הפעולות שרשאית הרשות המוסמכת לבצע ובהן: לתת רישיון או לסרב לתיתו, לרבות תוך התניית הרישיון בתנאים והגבלות; לבטל רישיון תוך תקופת תוקפו, לקבוע קיומם של בעלי תפקידים הנדרשים בחברת האבטחה או בסניף של חברת האבטחה או בחברה המספקת שירותים, לקבוע, בהתייעצות עם משטרת ישראל הנחיות מקצועיות לניהול שירותי האבטחה וכן את מספר הסניפים הנדרשים בחברת האבטחה בהתחשב, בין היתר, בהיקף שירותי האבטחה, בפריסתם הגיאוגרפית ובמספר כלי הנשק בחברת האבטחה.

לאור השלכת הסדרת תחום שירותי האבטחה על שלום הציבור ובטחונו, מוצע לקבוע כתנאי למתן רישיון על ידי הרשות המוסמכת, כי הרשות המוסמכת תקבל את עמדת משטרת ישראל ביחס למבקשי רישיונות לפי חוק זה, ובכלל זה בעלי השליטה בחברות האבטחה, ובעלי התפקיד בחברת האבטחה לרבות מנהל תחום אבטחה והדרכה. זאת, על מנת לוודא העדר מעורבות של גורמים עבריינים במתן שירותי אבטחה.

כמו כן, מוצע כי במסגרת מתן הרישיון לחברת אבטחה חמושה יימסרו למשרד הבריאות פרטיהם של מנהלי תחום האבטחה, אשר בשל מעמדם בחברה, נגישותם לכלי הירייה בחברה ושליטתם עליהם, יש לוודא את כשירותם הנפשית לכך. הדבר ייעשה בהתאם למנגנון המקביל שנקבע לעניין מחזיקי כלי ירייה בסעיף 11ב לחוק כלי היריה. כן מוצע להסדיר את אופן ביטול הרישיון שניתן לפי החוק ואת עילות הביטול.

מוצע לקבוע כי בנסיבות בהן קיים יסוד סביר להניח כי ביעד מסוים ניתנים שירותי אבטחה בניגוד להוראות חוק זה, או כי יש להפסיק את מתן שירותי האבטחה הניתנים על ידי החברה לשם שמירה על שלום הציבור או לשם השבת שלום הציבור שהופר, וקיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בציבור, קצין משטרה בכיר, שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה, יהיה רשאי להורות על הפסקה מידית של מתן שירותי אבטחה. תוקפו של צו הפסקה מינהלי כאמור לא יעלה על שלושים יום מיום נתינתו. קצין המשטרה יהיה מחויב לדווח על הוצאת הצו לרשות המוסמכת בהקדם האפשרי. הרואה עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי כאמור רשאי להגיש בקשה לביטולו לבית המשפט המוסמך לפי חוק זה.

מוצע לקבוע הסדר ביקורת שיפוטית על מתן צו הפסקה מינהלי: הרואה עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי רשאי לעתור לביטולו בבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים החברה או הסניף שלגביו ניתן הצו; אם שוכנע בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא היעד בו ניתנים שירותי אבטחה כי חברת האבטחה פועלת ללא רישיון, או בניגוד לתנאי הרישיון לפי חוק זה, או כי קיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או בטחונו, רשאי בית המשפט המוסמך לצוות על בעל החברה, על המחזיק במקום או על מי שבפיקוחו או בהשגחתו פועלת החברה ועל כל מי שמועסק בשירותים, להפסיק את העיסוק בעסק, אם נוכח כי יש בידי מבקש הצו ראיות לכאורה כי התקיימו התנאים למתן צו ההפסקה השיפוטי. סדרי הדין לגבי הדיון בבקשה לצו הפסקה מינהלי או שיפוטי, לרבות אופן הגשת חומר חסוי לבית המשפט. מוצע להסדיר את אופן העברת המידע בין הרשות המוסמכת לפי חוק כלי היריה לרשות המוסמכת לפי החוק המוצע – זאת, לשם זרימת מידע שוטף, הרלוונטי לשתי הרשויות המטפלות, מטבע הדברים, בנושאים משיקים לרבות בנוגע לאופן הטיפול בכלי הירייה, אחסנתם

וכדומה.

לאור רגישותו הפוטנציאלית של מידע המצוי ברשות המוסמכת מוצע לקבוע חובת סודיות. במסגרת זו מוצע לקבוע כי אדם שהגיע אליו מידע, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע החוק.

בכוחן של החלטות הרשות המוסמכת לפי החוק המוצע להשפיע על היקף זכותו של אדם ליטול חלק בתחום שירותי האבטחה. לפיכך, מוצעת אפשרות הגשת השגה למי שרואה עצמו נפגע מהחלטה לפי חוק זה. על זכותו להשיג יקבל האדם הודעה מראש, בד בבד עם קבלת ההחלטה לגביו. ההשגה תוגש לגורם ברשות המוסמכת, הוא הממונה, אשר מונה לשם כך על ידי השר, ויוחלט בה, ככלל, בתוך 45 ימים ממועד קבלתה, למעט במקרים חריגים, כגון כשהעניין נושא ההשגה טעון בדיקה או דיון נוספים, לרבות השלמת חקירה בעניינו של המשיג. יצוין, כי אם יראה עצמו המשיג נפגע גם מן ההחלטה בהשגה, תעמוד לו האפשרות להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.

מוצע לקבוע כי תוקף רישיון על פי החוק יהיה ל-3 שנים. מאחר שמדובר בפרק זמן ממושך, מוצע לקבוע בנוסף, כי הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישיון לפי חוק זה לתקופה קצרה יותר למבקש רישיון לראשונה או אם יש בפניה מידע המבסס צורך כאמור.

על מנת לוודא כי התנאים והקריטריונים למתן הרישיון עומדים בעינם במהלך תקופת הרישיון, מוצע לחייב בעל רישיון לפי חוק זה להודיע לרשות המוסמכת על כל שינוי אשר בעקבותיו חדלו להתקיים העילות או התנאים לתוקף הרישיון שקיבל (ובמקרה כזה להשיב את הרישיון לרשות המוסמכת), וכן על כל שינוי בהרכבם של הנהלת החברה או בעליה. כמו כן, מוצע לחייב בעל רישיון שאבד או הושמד רישיונו, להודיע על כך לרשות המוסמכת.

על מנת לפקח באופן אפקטיבי על קיומן של הוראות חוק זה, אין די במנגנון רישוי וקיים צורך במנגנון פיקוח. על גן מוצע לקבוע בסעיפים אלה כי השר ימנה מבין עובדי משרדו מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק. בנוסף, מוצע לקבוע תנאים למינוי מפקחים וכן להקנות למפקחים סמכויות פיקוח שיאפשרו להם לבצע את פעולות הפיקוח כנדרש, ובהן, סמכות לדרישת הזדהות והצגת רישיון, סמכות לדרישת הצגת כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע הוראות החוק, סמכות כניסה למקום (למעט במקום מגורים אשר הכניסה אליו מותנית בצו בית משפט), וביצוע הדרוש בכדי לחפש, לאמת ולבדוק כלי ירייה ותחמושת, לרבות החזקת כלי ירייה לשם זיהויים וספירתם, בדיקת סימון כלי הירייה ובחינת תנאי אחסנתם. כמו כן, מוצע לקבוע חובת הזדהות של מפקח בעת הפעלת סמכויות הפיקוח. עוד מוצע לקבוע כי מפקח לא את סמכויותיו לפי החוק כלפי גוף בטחוני.

מוצע לקבוע מדרג ענישה בהתאם לחומרת העבירות שנקבעו בחוק זה.

כך למשל, המפר את חובת הדיווח שכן לא דיווח כי חדלו להתקיים העילות או התנאים לתוקף הרישיון שקיבל – דינו מאסר ששה חודשים; עבירות חמורות יותר כגון הפרעה למפקח להשתמש בסמכויות מהסמכויות הנתונות לו לפי החוק – דינו מאסר שנה אחת או קנס; כך גם חברת אבטחה המספקת שירותי אבטחה ליעד אבטחה שלא אושר, שומר או מאבטח העוסקים במתן שירותי אבטחה שאינה חמושה, שלא במסגרת חברת אבטחה מורשה, חברת אבטחה המעסיקה שומר שאין בידו רישיון לפי חוק זה, חברת אבטחה המספקת שירותי אבטחה בלי שקיים באותה חברה או בסניף של החברה מנהל תחום אבטחה והדרכה ארגוני או סניפי בעל רישיון תקף לכך, חברה המציגה עצמה כחברת אבטחה בלי שיש בידה רישיון תקף לכך, אדם המציג עצמו כמאבטח בכוונה לספק שירותי אבטחה בלי שיש בידו

הסמכה לכך על פי חוק שבתוספת וחברה המספקת שירותים ללא רישיון. אשר למי מי שאינו מקיים צו הפסקה מינהלי דינו – דינו מאסר שמונה עשר חודשים או קנס;

זאת ועוד, מאבטח העוסק במתן שירותי אבטחה חמושה שלא במסגרת חברת אבטחה מורשה או שלא הוסמך לכך על פי חוק שבתוספת דינו – מאסר שנתיים או קנס.

יתרה מכך, על מנת להתמודד עם התופעה העבריינית של גביית דמי חסות, מוצע ליצור מנגנון המאפשר הפללת פעילותה של חברת אבטחה הפועלת ללא רישיון. הניסיון מלמד כי עבירה זו כרוכה פעמים רבות בעבירות חמורות נוספות למטרת השגת רווח כלכלי שלא כדין ועל כן מצדיקה ענישה חמורה יותר. בהתאם, מוצע לקבוע עבירה לפיה חברת אבטחה המספקת שירותי אבטחה בעצמה או באמצעות אחד מסניפיה ללא רישיון, דינה – שלוש שנות מאסר או קנס מוגדל.

בנוסף, מוצע לקבוע עבירה לפיה מארגן שירותי אבטחה ללא רישיון דינו – שלוש שנות מאסר או קנס מוגדל, וכן עבירה נוספת לפיה חברת אבטחה המעסיקה מארגן שירותי אבטחה ללא רישיון, דינה – שלוש שנות מאסר או קנס מוגדל. זאת, כאמור, כחלק מההתמודדות עם התופעה המתוארת לעיל.

מוצע לקבוע כי השר ממונה על ביצוע חוק זה וכי הוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות בנוגע לתנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים ממבקש רישיון לפי החוק, חובות שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק זה לרבות חובות דיווח, לגבי קביעת אגרות ולגבי משך תוקפם של רישיונות. כן מוצע לקבוע סעיף שמירת דינים, לפיו הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, לרבות חוק כלי היריה, ולא לגרוע מהן וכי אין בהן כדי למנוע מכל רשות לקבוע הוראות נוספות על הוראות חוק זה בתחום סמכויותיה כדין. כמו כן, מוצע לקבוע סעיף תחולה לפיו החוק יחול גם על שירותי אבטחה המסופקים מטעם המדינה או מטעם רשות מקומית, אל לא יחול על שירותי אבטחה המסופקים ישירות על ידי המדינה או הרשות המקומית עצמה; עוד מוצע לקבוע כי על אף האמור בחוק זה, במפעל ראוי לפי סעיף 10 לחוק כלי היריה, יוחלו הוראות אותו סעיף.

מוצע כי תקיפת החלטת הממונה בהשגה לפי חוק זה תיעשה בדרך של הגשת עתירה מינהלית לבית משפט לעניינים מינהליים. לצורך כך מוצע להוסיפה במסגרת התוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000.

מוצע לתקן תיקונים עקיפים בחוק כלי היריה, על מנת להתאימו להסדרה שבחוק המוצע ולהסדרים הנושקים בחוק זה, לרבות בנוגע לבעל הרישיון המיוחד.

במסגרת החוק המוצע מועבר תחום שירותי האבטחה ממשדד המשפטים לאחריותו של המשדד לביטחון הפנים. בהתאם, מוצע, כי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972 ייקרא מעתה חוק חוקרים פרטיים בלבד וימחקו ממנו כל הסעיפים הנוגעים לשירותי אבטחה.

חוק הסמכויות והחוק להסדרת הבטחון מסדירים את הסמכתם של מאבטחים לשם שמירה על ביטחון הציבור בכלל וגופים ציבוריים בפרט מפני פעילות חבלנית עוינת ומפני אלימות. מוצע לבצע תיקונים עקיפים בחוקים אלה על מנת להתאים את הנוסח להסדרה שבחוק המוצע.

מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון בתוספת הראשונה כך שיתווסף פריט נוסף של עבירות מקור – עבירות לפי סעיפים 35(ו), 35(ז) ו-35(ח) לחוק המוצע: חברת אבטחה או סניף של חברת אבטחה המספקים שירותי אבטחה ללא רישיון; מארגן שירותי אבטחה הפועל ללא רישיון; חברת אבטחה המעסיקה מארגן שירותי אבטחה הפועל ללא רישיון. כך, עבירות אלו ישמשו כעבירות מקור וניתן יהיה לעשות שימוש בכלים משמעותיים של אכיפה כלכלית במסגרת המאבק בתופעת דמי החסות, ובכלל זה

הפללה בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון שבצדן עונשי מאסר משמעותיים (עד 10 שנות מאסר), וכן חילוט תוצרי העבירות באופן שיאפשר פגיעה בתשתית הכלכלית שבבסיס התופעה העבריינית של גביית דמי חסות, המאפיינת את הפשיעה המאורגנת בישראל.

מוצע תיקון עקיף לחוק העסקת עובדים לפיו בנוסף לכל תנאי אחר, רישיון קבלן אבטחה ושמירה על פי חוק העסקת עובדים יינתן רק בכפוף לקיומו של רישיון חברה לפי החוק המוצע, כך שההתנהלות הקיימת ממילא, תירשם בחוק.

מוצע כי השר, באישור ועדת ביטחון הפנים, רשאי בצו, לשנות את התוספת. וכן, מוצע סעיף תחולה לפיו תחילת חוק זה בתום ששה חודשים מיום פרסומו.

על מנת לשמור על רציפות בתוקפם של רישיונות, נקבעה תחולת מעבר לפיה רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, שהתקבל עד ליום התחילה, יעמוד בתוקפו עד למועד הקבוע בו. בהתאם, נקבע כי תקנות שהותקנו לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב-1972, וצווים שהוצאו מכוח חוק זה, ערב יום התחילה, יראו אותם כאילו הותקנו לפי החוק המוצע.

תזכיר חוק ממשלתי זהה הוכן ופורסם להערות הציבור בכנסת העשרים וארבע ובממשלה השלושים ושש ביום 7 במרץ 2022.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)